

Соглашение о недопущении обхода и неразглашении

NCNDA | RSK-NCNDA-02

Настоящее Соглашение заключено в указанную ниже дату между следующими сторонами (каждая — «Сторона», вместе — «Стороны»):

ДАТА СОГЛАШЕНИЯ	_____	МЕСТО	_____
СТОРОНА А			
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ	_____		
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	_____	СТРАНА	_____
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	_____		
В ЛИЦЕ	_____	ДОЛЖНОСТЬ	_____
СТОРОНА В			
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ	_____		
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	_____	СТРАНА	_____
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	_____		
В ЛИЦЕ	_____	ДОЛЖНОСТЬ	_____

01 Цель и определения

- 1.1 Стороны намерены изучить возможность и, при достижении договорённости, осуществлять международные сделки с сырьевыми товарами («Сделка»), и с этой целью будут раскрывать друг другу конфиденциальную информацию, а также знакомить друг друга с покупателями, продавцами, банками, логистическими провайдерами, производителями, посредниками и иными деловыми контактами.
- 1.2 «Конфиденциальная информация» означает любую информацию в любой форме, раскрытую одной из Сторон или от её имени, включая коммерческие условия, цены, объёмы, спецификации продукции, сведения о поставщиках и покупателях, банковские реквизиты, документы, бизнес-планы, а также любую информацию, помеченную как конфиденциальная либо разумно воспринимаемую как таковая.
- 1.3 «Контакты» означает всех физических и юридических лиц, а также их аффилированных лиц, директоров, агентов и представителей, представленных или сообщённых одной Стороне другой Стороной в связи со Сделкой.

02 Конфиденциальность

- 2.1 Каждая Сторона обязуется сохранять строгую конфиденциальность всей Конфиденциальной информации, использовать её исключительно для целей Сделки и не раскрывать её третьим лицам без предварительного письменного согласия раскрывающей Стороны.
- 2.2 Раскрытие информации допускается только директорам, сотрудникам, а также юридическим, налоговым и финансовым консультантам, которым это необходимо для работы и которые связаны аналогичными обязательствами о конфиденциальности. Получающая Сторона несёт ответственность за любое нарушение со стороны таких лиц.
- 2.3 Данные обязательства не распространяются на информацию, которая является или становится общедоступной без нарушения настоящего Соглашения, была правомерно известна получающей Стороне ранее, либо была разработана независимо. Раскрытие информации, требуемое законом или судебным решением, допускается при условии предварительного уведомления раскрывающей Стороны, если это возможно по закону.

03 Недопущение обхода

- 3.1 Ни одна из Сторон не вправе прямо или косвенно обходить другую Сторону в отношении любого Контакта или Сделки, представленных в рамках настоящего Соглашения, в том числе путём заключения договоров, ведения переговоров или взаимодействия с такими Kontakтами без участия другой Стороны.
- 3.2 Ни одна из Сторон не вправе использовать Конфиденциальную информацию или Контакты для получения комиссий, вознаграждений, прибыли или иных выгод в обход представившей их Стороны, а также побуждать к этому какой-либо Контакт.
- 3.3 Каждая Сторона сохраняет право на согласованную комиссию, вознаграждение или маржу от Сделок с представленными ею Kontakтами, включая повторные, последующие и расширенные сделки, в соответствии с отдельным письменным соглашением между Сторонами.

04 Срок действия

- 4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с указанной выше даты и действует в течение пяти (5) лет. Обязательства о конфиденциальности и недопущении обхода сохраняют силу после истечения срока или прекращения действия Соглашения ещё в течение пяти (5) лет.

05 Средства правовой защиты

- 5.1 Каждая Сторона признаёт, что нарушение может причинить непоправимый вред, для устранения которого одного лишь возмещения убытков недостаточно. Добросовестная Сторона вправе требовать судебного запрета и исполнения обязательства в натуре в дополнение к любым иным средствам правовой защиты.
- 5.2 Без ущерба для иных требований, Сторона, нарушившая раздел 3, обязана выплатить другой Стороне заранее оценённые убытки в размере утраченной комиссии, вознаграждения или маржи, а если их размер не может быть определён — сумму в размере _____ долларов США.

06 Возврат материалов

- 6.1 По письменному запросу каждая Сторона обязуется незамедлительно вернуть или уничтожить всю Конфиденциальную информацию и письменно подтвердить это, за исключением копий, подлежащих хранению в силу закона.

07 Отсутствие обязательства, отсутствие лицензии

- 7.1 Настоящее Соглашение не обязывает ни одну из Сторон заключать какую-либо Сделку, не создаёт товарищества, совместного предприятия или агентских отношений и не предоставляет какой-либо лицензии или права на Конфиденциальную информацию.

08 Применимое право и разрешение споров

- 8.1 Настоящее Соглашение регулируется правом указанной ниже юрисдикции без учёта коллизионных норм.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО _____

РЕГЛАМЕНТ
АРБИТРАЖА /
КОМПЕТЕНТНЫЕ СУДЫ _____

МЕСТО АРБИТРАЖА /
ЮРИСДИКЦИЯ _____

ЯЗЫК
ПРОИЗВОДСТВА _____

- 8.2 Прежде чем инициировать официальное разбирательство, Стороны в течение тридцати (30) дней с момента письменного уведомления стремятся урегулировать любой спор мирным путём.

09 Общие положения

- 9.1 Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение Сторон по его предмету. Изменения должны быть совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
- 9.2 Если какое-либо положение окажется недействительным или неисполнимым, остальные положения сохраняют силу, а Стороны заменяют его действительным положением, максимально приближенным по экономическому смыслу.
- 9.3 Ни одна из Сторон не вправе уступать права по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия. Соглашение обязательно для правопреемников и разрешённых цессионариев и действует в их пользу.

9.4 Настоящее Соглашение может быть подписано в нескольких экземплярах, а также посредством электронной подписи или отсканированной копии, каждый из которых считается оригиналом.

10 Подписи

Подписано должным образом уполномоченными представителями Сторон:

СТОРОНА А: ИМЯ		СТОРОНА В: ИМЯ	
ДОЛЖНОСТЬ		ДОЛЖНОСТЬ	
ДАТА		ДАТА	

СТОРОНА А: ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ

СТОРОНА В: ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ

